

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ Ô TÔ

Biển kiểm soát: 98A-417.39

Hôm nay, ngày 09 tháng 10 năm 2024, tại trụ sở Văn phòng công chứng Quang Minh - tỉnh Bắc Giang, chúng tôi gồm có:

BÊN CHO THUÊ (BÊN A):

Bà **Đinh Thị Lan Anh**, sinh năm: 1977

CCCD số: 0421 7700 4939 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 28/6/2022

Hộ khẩu thường trú tại: Phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 0370222 6878

BÊN THUÊ (BÊN B):

Công ty TNHH xây dựng và thương mại 167

Mã số doanh nghiệp: 2400792924 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp đăng ký lần đầu ngày 01/4/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 1, ngày 12 tháng 01 năm 2022

Địa chỉ: Số 211 đường Cần Trạm, tổ dân phố Toàn Mỹ, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Đại diện bà **Nguyễn Thị Vân** Chức danh: Giám đốc

CCCD số: 024167012195 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 01/9/2021

Điện thoại: 096 223 0058

Hai bên đồng ý thực hiện việc thuê ô tô theo các thỏa thuận sau:

ĐIỀU 1: ĐẶC ĐIỂM CỦA Ô TÔ CHO THUÊ

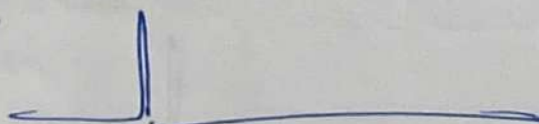
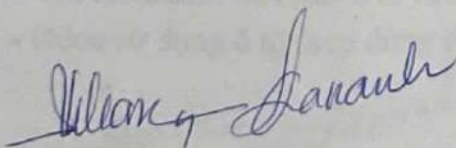
Bên cho thuê là chủ sở hữu của chiếc ô tô mang biển kiểm soát: **98A-417.39**, đặc điểm cụ thể như sau:

- Nhân hiệu: MAZDA;
- Loại xe: CX-5;
- Màu sơn: Đỏ;
- Số máy: PE50274552;
- Số khung: RN2KW5726MM065206;
- Biển kiểm soát đăng ký: **98A-417.39** theo “*Chứng nhận đăng ký xe ô tô*” số 98008107 do Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh Bắc Giang cấp ngày 23/7/2021.

ĐIỀU 2: THỜI HẠN THUÊ

Thời hạn thuê ô tô nêu tại Điều 1 của hợp đồng này là: **14 (mười bốn)** tháng, kể từ ngày 01/11/2024 đến 31/12/2025.

ĐIỀU 3: MỤC ĐÍCH THUÊ



Mục đích thuê ô tô nêu tại Điều 1 của hợp đồng này là để sử dụng làm phương tiện đi lại.

ĐIỀU 4: GIÁ THUÊ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

4.1. Giá thuê ô tô nêu tại Điều 1 của hợp đồng này là: **17.000.000 đồng/1 tháng** (Mười bảy triệu đồng một tháng). Giá thuê này đã bao gồm cả thuế giá trị gia tăng (VAT).

4.2. Phương thức thanh toán:

- Thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức chuyển khoản vào tài khoản của bên A (Số tài khoản của bên A: **2500 372 226 878** tại ngân hàng NN & PTNT Bắc Giang; Số tài khoản của bên B: **2507 201 005 067** tại ngân hàng NN & PTNT Lạng Giang – Bắc Giang).

- Tiền thuê được thanh toán 01 (một) tháng một lần, vào ngày mùng 5 hàng tháng

4.3. Việc giao và nhận số tiền nêu tại khoản 1 điều này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

5.1. Nghĩa vụ của bên A:

- Giao xe, trang thiết bị kèm theo xe (nếu có) cho bên thuê theo đúng thời hạn và đúng tình trạng đã thỏa thuận trong hợp đồng này;
- Bảo đảm cho bên thuê sử dụng xe ổn định trong thời hạn thuê;
- Bảo dưỡng, sửa chữa những hư hỏng, khuyết tật của tài sản thuê trừ trường hợp hư hỏng do lỗi của bên B gây ra hoặc những hư hỏng nhỏ thì bên B phải tự sửa chữa.

5.2. Quyền của bên A:

- Nhận đủ tiền thuê xe đúng kỳ hạn đã thỏa thuận;
- Được lấy lại xe cho thuê khi thời hạn thuê đã hết;
- Yêu cầu bên B sửa chữa phần hư hỏng, bồi thường thiệt hại do lỗi của bên B gây ra trong thời gian thuê xe;

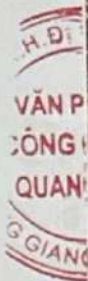
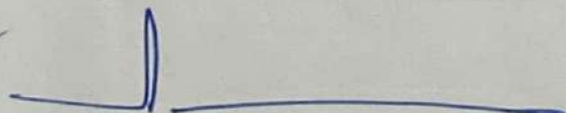
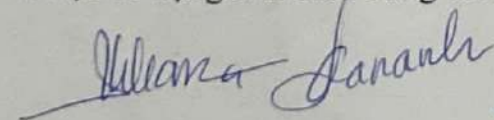
ĐIỀU 6: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

6.1. Nghĩa vụ của bên B

- Sử dụng ô tô đúng mục đích, đúng thời hạn thuê và chỉ được sử dụng khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật;
- Không được hủy hoại, làm giảm sút giá trị sử dụng của ô tô (trừ những hao mòn tự nhiên), bảo quản ô tô trong thời gian sử dụng;
- Trả đủ tiền thuê theo phương thức đã thỏa thuận;
- Không được cho người khác thuê lại ô tô nếu không được Bên A đồng ý bằng văn bản;
- Không được tự ý thay đổi kết cấu, nếu cần lắp đặt thêm thiết bị thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bên A;
- Khi việc thuê ô tô chấm dứt, phải giao trả ô tô đã thuê cho bên cho thuê.

6.2. Quyền của bên B:

- Yêu cầu Bên A bàn giao ô tô và nhận ô tô theo đúng thỏa thuận;
- Được sử dụng ô tô theo đúng thỏa thuận.



ĐIỀU 7: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

- Hợp đồng thuê xe hết hạn;
- Hai bên thỏa thuận chấm dứt;
- Các trường hợp đơn phương chấm dứt theo quy định tại điều 5, điều 6 hợp đồng này.

ĐIỀU 8: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

9.1. Bên A cam đoan

- 9.1.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật;
- 9.1.2. Xe ô tô thuộc trường hợp được cho thuê theo quy định của pháp luật;
- 9.1.3. Tại thời điểm giao kết hợp đồng này: Chiếc xe ô tô thuộc quyền sở hữu của Bên A, không có tranh chấp và còn giá trị sử dụng.
- 9.1.4. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
- 9.1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng này.

9.2. Bên B cam đoan

- 9.2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật;
- 9.2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về ô tô nêu tại điều 1 hợp đồng này và các giấy tờ pháp lý của xe ô tô;
- 9.2.3. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
- 9.2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng này.

ĐIỀU 10: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này, hợp đồng này được lập thành 04 bản chính, có hiệu lực kể từ ngày ký hợp đồng này.

BÊN CHO THUÊ (BÊN A)

Lan Anh
Đinh Thị Lan Anh

BÊN THUÊ (BÊN B)



GIÁM ĐỐC
NGUYỄN THỊ VÂN

[Signature]

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày 09 tháng 10 năm 2024 (Ngày mùng chín, tháng mười, năm hai nghìn không trăm hai mươi tư), tại trụ sở Văn phòng công chứng Quang Minh, tỉnh Bắc Giang, địa chỉ tại: Số 187 đường Cần Trạm, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Tôi **Hoàng Hữu Hiền**, công chứng viên, trong phạm vi trách nhiệm của mình theo quy định của pháp luật,

CHỨNG NHẬN:

Hợp đồng thuê ô tô được giao kết giữa:

BÊN CHO THUÊ (BÊN A):

Bà **Đinh Thị Lan Anh**, sinh năm: 1977

CCCD số: 0421 7700 4939 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 28/6/2022

Hộ khẩu thường trú tại: Phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

BÊN THUÊ (BÊN B):

Công ty TNHH xây dựng và thương mại 167

Mã số doanh nghiệp: 2400792924 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp đăng ký lần đầu ngày 01/4/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 1, ngày 12 tháng 01 năm 2022

Địa chỉ: Số 211 đường Cần Trạm, tổ dân phố Toàn Mỹ, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Đại diện bà **Nguyễn Thị Vân** Chức danh: Giám đốc

CCCD số: 024167012195 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 01/9/2021

- Các bên đã tự nguyện giao kết hợp đồng này;
- Tại thời điểm ký vào hợp đồng này, các bên giao kết có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;
- Các bên giao kết cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính hợp pháp của các giấy tờ đã cung cấp liên quan đến việc giao kết hợp đồng này;
- Mục đích, nội dung của hợp đồng không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
- Các bên giao kết đã tự đọc lại, đồng ý toàn bộ nội dung và ký vào từng trang của hợp đồng này trước mặt tôi; chữ ký trong hợp đồng đúng là chữ ký của các bên nêu trên;
- Văn bản công chứng này được lập thành 04 (bốn) bản chính, mỗi bản chính gồm 04 tờ, 04 trang, có giá trị pháp lý như nhau; người yêu cầu công chứng giữ 03 (ba) bản chính; 01 (một) bản chính lưu tại Văn phòng công chứng Quang Minh, tỉnh Bắc Giang

Số công chứng **5748**

Quyển số: **02/2024 TP/CC-SCC/HĐGD**



CÔNG CHỨNG VIÊN 4
HOÀNG HỮU HIỀN